

1500587-15.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... uma vez mais, versado o caso sobre tráfico de drogas: "[...] HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500587-15.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2109438/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24466685 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2109438 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS VITOR VALENCIO NUNES e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do(a) SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do(a) CP

Data da Audiência:

05/07/2022

Réu Preso

Aos 05 de julho de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu MATHEUS VITOR VALENCIO NUNES, acompanhado da Defensora, Dra. Jeniffer Ribeiro Vieira de Camargo, e a Ré EDUARDA VITÓRIA TOBIAS, acompanhada do Defensor, Dr. João Henrique Sobral, bem como as testemunhas arroladas Fernando Neves dos Santos (GCM) e Eduardo Leopoldo Ambold (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por

fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, os réus foram entrevistados de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MATHEUS VITOR VALENCIO NUNES e EDUARDA VITÓRIA TOBIAS por suposta incursão nas figuras típicas descritas nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de abril de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, EDUARDA VITORIA TOBIAS, qualificada nestes autos, e MATHEUS VITOR VALENCIO NUNES, qualificado nestes autos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Ainda, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 17h50, na Rua Jorge Salum, nº 21, Jardim Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, EDUARDA VITORIA TOBIAS e MATHEUS VITOR VALENCIO NUNES, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 103 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 86,9 gramas; 72 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 40,6 gramas; e 156 porção de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 32,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o casal praticava o tráfico, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, traziam algumas porções em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados, e guardavam a maior parte das drogas no imóvel abandonado, visando dificultar a apreensão. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina no bairro "Rosa Garcia II", quando avistaram os denunciados - já conhecidos pelo envolvimento com o tráfico - deixando a casa abandonada. EDUARDA e MATHEUS notaram a aproximação da viatura e, então, ele guardou algo nas vestes íntimas. Em revista pessoal, na cueca de MATHEUS, foi localizado o "kit" contendo 14 porções de "crack". Inquirido, o casal admitiu que o restante das drogas estava escondido no imóvel. No referido imóvel foram encontradas, na pia da cozinha, 142 porções de "crack", 72 porções de cocaína e 103 porções de cocaína embaladas a vácuo (conhecidas como "aricanduva"), além de R\$794,00. Auto de prisão em flagrante às fls. 6, convertida em prisão preventiva às fls. 56/7. Auto de exibição e apreensão às fls. 12/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 14/5. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 113/9. Informação sobre o local dos fatos às fls. 120/1. Cópia de acórdão da 4ª Câmara Criminal que denegou a ordem no HC 2087700-14.2022.8.26.0000, impetrado em favor de Eduarda, às fls. 164/74, e respectivo extrato do e-SAJ às fls. 160/3. Notificação de Matheus às fls. 124. Notificação de Eduarda às fls. 126. Defesa preliminar de Eduarda apresentada às fls. 138/9. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Defesa preliminar de Matheus apresentada às fls. 143/4, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 29/06/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 191/2). Citação de Eduarda às fls. 227. Citação de Matheus às fls. 226. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o

relatório, FUNDAMENTO E DECIDIDO. Preliminarmente, conforme já registrei às fls. 106, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Ainda, inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório dos Réus, indícios de que sejam incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que Eduarda sequer se intitulou usuária de drogas e a alegação de Matheus sobre utilização de maconha e cocaína restou isolada em suas palavras. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas. Pois bem, de antemão, importa consignar que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação

pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação, embora se trate de casal custodiando não desprezível quantidade de variadas drogas. Note-se que não se trouxe qualquer informação a respeito do envolvimento pretérito dos acusados de maneira conjugada, pelo contrário, a mulher sequer era conhecida dos agentes, por isso não se afastando a hipótese de que a comunhão de propósitos, fosse recente ou sequer existente até então. Assim, conquanto este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que indicado nada mais do que concurso eventual entre eles, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico. Nesse particular, verifiquemos a prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos constantes dos autos. Os guardas municipais Eduardo e Fernando narraram (faz-se, aqui, uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam, sem contradições) que patrulhando próximo de local que vinha sendo apontado como ponto de traficância, uma casa azul, na Rua Jorge Salum, depararam-se com um casal deixando tal residência, então visualizando o indivíduo guardar algo e, feita a abordagem, com Matheus apreenderam 14 porções de crack. Estendidas as diligências para o interior da casa, ali encontraram outras 142 porções da mesma droga e 174 porções de cocaína, já descontada aquela cujo flaconete se encontrava vazio, com a observação de que 71 unidades estava alocadas nesses flaconetes e 103 outras em plásticos fechados pela ação do calor. Ainda, na residência, com ares de abandono, R\$ 794,00. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 113/9, como sendo, 28,92 gramas líquidos de crack e 84,26 gramas líquidos de cocaína. Interrogados, doravante os sintomáticos silêncios de fls. 19/20, Eduarda negou a responsabilidade sobre qualquer porção de entorpecente, igualmente isentando o companheiro, Matheus, ao passo que esse assumiu a prática do ilícito mediante a custódia das unidades encontradas consigo. Não convencem as versões dos acusados, afinal, a despeito de casual a abordagem, os guardas municipais elucidaram com êxito um contexto de traficância, surpreendendo o casal deixando a casa abandonada, mencionada em informes anteriores como palco dessa espécie de ilícito, justamente no momento em que, em seu interior, havia não desprezível quantidade de variadas drogas, além do que o próprio Matheus carregava consigo algumas porções do nefasto crack. Sugestivamente, Eduarda, mulher que vem apresentando envolvimento com a traficância desde a recente infância, ainda que o outro processo ao qual responde e no qual apurada conduta semelhante, tenha sido recente e provisoriamente concluído com sentença que a absolveu desse crime, demonstrando envolvimento com os fatos aqui versados, negou, inclusive, a posse de drogas por parte do companheiro, atraindo para si a responsabilidade por algo além da mera convivência. Impositiva, portanto, a condenação de ambos pelo crime de tráfico imputado na prefacial, afinal, traziam consigo e tinham em depósito entorpecentes destinados à venda, bem como numerário decorrente de tais atividades delituosas, R\$ 794,00, cuja perda deve ser decretada. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na

denúncia, com a nota de que os acusados serão absolvidos da acusação de associação, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto à Ré Eduarda Vitória Tobias. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, embora no processo certificado às fls. 34, a ré tenha sido provisoriamente absolvida da acusação de traficância, recebendo condenação apenas pela resistência, fato é que fora liberada naquela respectiva custódia, do processo que tramita na Comarca de Itu, sob o compromisso do recolhimento domiciliar (fls. 111/2 dos autos digitais 1501413-57.2021.8.26.0286), sendo o endereço declarado igualmente em Itu (fls. 14 e 138/9 daqueles), todavia, frustrou a confiança daquele juízo, desaparecendo do distrito da culpa, a ponto de ensejar a decretação da sua prisão preventiva (fls. 388, ainda daqueles), cujo cumprimento se deu quando apanhada no presente flagrante, aqui em Tatuí. Não bastasse, o tráfico era exercido em concurso de pessoas, o que potencializa a gravidade da empreitada e mediante custódia de não desprezível número de porções entre cocaína e crack, e considerado que pela observação do que ordinariamente se acompanha, a porção de crack com peso próximo de 0,18 gramas líquidos, média aqui constatada, é transacionada por R\$ 10,00, dessa droga havia R\$ 1.560,00 em estoque, ao passo que, na mesma linha de raciocínio, sendo a porção de cocaína com peso próximo de 0,8 gramas líquidos transacionada por algo em torno de R\$ 30,00, dessa substância havia expressão monetária superior a três mil reais, ou seja, juntamente com o numerário, os acusados traficavam com expressão monetária superior a cinco mil reais, com distinta desenvoltura, portanto. Por todas essas razões, elevo em 1/5 a pena-base, estabelecendo-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica da acusada. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda, em prestígio, inclusive, ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 149), então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que a agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, tanto que apanhada no desempenho do tráfico mediante concurso de pessoas, com expressão monetária superior a cinco mil reais entre dinheiro, cocaína e crack, isso enquanto gozando do benefício da prisão domiciliar concedido por juízo de comarca distinta, em processo no qual provisoriamente condenada pela prática de resistência, pese absolvida da concomitante acusação de tráfico (certidão às fls. 34 e consulta aos respectivos digitais). Afora isso e patenteando essa inadequação de postura, perante a justiça menorista a acusada que recém adquiriu a maioridade, apresentou incidências justamente relacionadas a tráfico de drogas, na primeira delas, de janeiro de 2019, apanhada com 29 porções de crack e 12 porções de maconha, então recebendo a medida de liberdade assistida (fls. 175/8) e na segunda, de maio de 2019, apanhada numa traficância em concurso e então recebendo a medida de internação (certidão às fls. 201), a qual não se fez suficiente para conter a sua propensão para a prática do mesmo delito, pois, embora ainda não estabelecida essa responsabilidade para o episódio de outubro de 2021 (aquele

processo certificado às fls. 34), ela se encontra ao menos nesse momento afirmada nestes autos. Conforme se observa, um crescendo de ilicitudes. Não é, portanto, neófito na traficância e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização

do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade e natureza da substância e os demais elementos indicativos do profissionalismo, tais como a diversidade (dois tipos de droga, entre as quais o nefasto crack), concurso, antecedentes na infância e apontamento na maioridade. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja a acusada agraciada com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosas [...]". Também já decidi nesta Vara, em caso de apreensão muito menos significativa, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções de crack, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte cátedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Então, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de pessoa que, a despeito de ter recentemente adquirido a maioridade, e durante o tempos de infância experimentado internação decorrente de apreensão relacionada ao tráfico, responde a outro processo no qual acusada do mesmo ilícito, e embora lá condenada provisoriamente e apenas por delito de resistência, acabou por frustrar a confiança do juízo que a colocou em prisão domiciliar, ao ser apanhada no presente flagrante em município distinto. Lembre-se que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade da acusada, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de

cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]" Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico da sentenciada, sobressai a sua irrefreável propensão para a ilicitude penal, aqui apanhada custodiando drogas e numerário com expressão monetária de mais de cinco mil reais, isso após internação na infância e suposto cometimento de outro crime em município distinto, apurado em processo no qual gozava de prisão domiciliar, cujas regras frustrou com o presente cometimento. B) Quanto ao Réu Matheus Vítor Valêncio Nunes. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, o tráfico era exercido em concurso de pessoas, o que potencializa a gravidade da empreitada e mediante custódia de não desprezível número de porções entre cocaína e crack, e considerado que pela observação do que ordinariamente se acompanha, a porção de crack com peso próximo de 0,18 gramas líquidos, média aqui constatada, é transacionada por R\$ 10,00, dessa droga havia R\$ 1.560,00 em estoque, ao passo que, na mesma linha de raciocínio, sendo a porção de cocaína com peso próximo de 0,8 gramas líquidos transacionada por algo em torno de R\$ 30,00, dessa substância havia expressão monetária superior a três mil reais, ou seja, juntamente com o numerário, os acusados traficavam com expressão monetária superior a cinco mil reais, com distinta desenvoltura, portanto. Por essas razões, elevo em 1/6 a pena-base, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda, em prestígio, inclusive, ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 156), então inalterada a reprimenda. Registro que não houve confissão plena, mas oportunista tentativa de isentar a comparsa e sem a assunção da totalidade das drogas apreendidas, considerada, inclusive, para elevação da pena-base, de modo que o sentenciado não pode ser favorecido por essa atenuante, aqui acrescida a dispensabilidade da admissão parcial para a conclusão condenatória. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, tanto que apanhado no desempenho do tráfico mediante concurso de pessoas, com expressão monetária superior a cinco mil reais entre dinheiro, cocaína e crack, sem que comprovasse desempenho de labor lícito. Afora isso e patenteando inadequação de postura, perante a justiça menorista o acusado que recém adquiriu a maioridade, apresentou incidências justamente relacionadas a tráfico de drogas, na primeira

delas, de março de 2017, apanhado com 31 porções de cocaína e 1 porção de maconha, então recebendo a medida de liberdade assistida (fls. 180/4) e na segunda, de setembro de 2020, apanhado com 42 porções de crack, então recebendo a medida de internação (certidão às fls. 185/9), a qual não se fez suficiente para conter a sua propensão para a prática do mesmo delito, conforme hoje se viu, ou seja, um crescendo de ilicitudes. Não é, portanto, neófito na traficância e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade e natureza da substância e os demais elementos indicativos do profissionalismo, tais como a diversidade (dois tipos de droga, entre as quais o nefasto crack), concurso e antecedentes na infância. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Também já decidi nesta Vara, em caso de apreensão muito menos significativa, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções de crack, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte catedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Então, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de pessoa que, a despeito de ter recentemente adquirido a maioridade, e durante o tempos de infância experimentado internação decorrente de apreensão relacionada ao tráfico, agora é apanhado em traficância de relativo vulto. Lembre-se que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da

primariedade do acusado, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para a ilicitude penal, aqui apanhado custodiando drogas e numerário com expressão monetária de mais de cinco mil reais, em concurso de pessoas, isso após internação na infância. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, ABSOLVIDOS os réus da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR MATHEUS VITOR VALENCIO NUNES, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR EDUARDA VITÓRIA TOBIAS, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as substanciais condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado por cidadãos que apanhados na prática de traficância de vulto, isso após internações pela mesma modalidade de ilícito no âmbito infracional, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas, independente da primariedade de ambos. Ademais, especificamente em relação à acusada Eduarda, a questão se encontra sub judice da Superior Instância, indeferidas que foi a ordem pretendida nos autos do Habeas Corpus cujo extrato consta às fls. 160/3, o qual já conta com v. Acórdão denegatório pendente de trânsito em julgado, conduzido por v. Voto do Desembargador Camilo Léllis (fls. 164/74). E para além de a questão da maternidade da ré Eduarda já ter passado pelo crivo da Superior Instância, de se frisar a não incidência do art. 318-A do CPP para sentenciada que delinuiu enquanto no gozo de prisão domiciliar em feito distinto. Nesse sentido, a interpretação a ser feita do art. 318-A, II, do CPP, mesmo porque, Eduarda nesta teleaudiência cogitou de que se encontrava, inclusive, com a própria filha, como forma de desmerecer o valor dos depoimentos dos agentes públicos. Aliás, não destoa desse raciocínio o recente entendimento do Pretório Excelso, para hipótese de prisão preventiva, na pena de três dos seus n. Ministros. Vejamos: Nos autos do HC 176108 MC/SP, Sua Excelência, o então Ministro Relator Marco Aurélio, por v. Decisão datada de 03/10/2019, indeferiu o pleito liminar, mantendo a custódia preventiva da paciente, suspeita de integrar organização criminosa

interceptada, destacada ao tráfico de drogas, por entender que, a despeito da maternidade de duas filhas menores, a preservação da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada, deveria se sobrepor, com a nota de que a postulante teria usado a própria residência para a atividade ilícita. Eis, no atinente, a cátedra dali extraída: "[...] A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a custódia, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar,

quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. No caso, descabe acolher o que pretendido, considerado o fato de haver usado a própria residência, na qual postula recolhimento, para guardar produtos de origem ilícita.[...]" Nos autos do HC 174082 SP, Sua Excelência, o Ministro Relator Alexandre de Moares, por v. Decisão datada de 13/08/2019, indeferiu o pleito liminar, mantendo a custódia preventiva da paciente, suspeita de traficar de forma associada, por entender que, a despeito da maternidade de uma filha menor, o relevante envolvimento com atividades criminosas e o local de seu desempenho (a própria residência), se constituía em óbice à pretendida substituição. Eis, em suma, a lição dali extraída: "[...] Assim, avaliado o caso concreto, tem-se que os graves fatos imputados à paciente, aliados às circunstâncias de que (a) foi apreendida em seu poder relevante quantidade e diversidade de entorpecentes, além de petrechos relacionados à atividade do tráfico; (b) o tráfico ilícito era praticado em sua residência; (c) constatou-se a existência de vínculo associativo, a denotar seu envolvimento com atividades criminosas; e (d) há mandados de prisão temporária expedidos em seu desfavor, constituem, em juízo perfunctório, situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. [...]" Nos autos do HC 174149 SP, Sua Excelência, a Ministra Relatora Cármen Lúcia, por v. Decisão datada de 12/08/2019, embora tenha negado seguimento ao próprio habeas corpus, teceu considerações que se fazem pertinentes a respeito do assunto, versado sobre prisão provisória de mulher mãe envolvida com o tráfico: "[...] 9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pelas instâncias antecedentes, é de se concluir não se comprovar teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de considerar a participação do agente em organização criminosa motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. [...]" Igualmente, nessa linha, a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante. Confira-se a lição consignada na ementa do v. Acórdão condutor do julgamento do Habeas Corpus nº 2242697-57.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, d.J. 05/12/19: "[...] HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas Insurgência contra a manutenção da segregação cautelar da paciente, embora ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva, aventando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar, nos moldes do art. 318-A, do CPP IMPOSSIBILIDADE Caso em que demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas e circunstâncias do fato, indicando a periculosidade concreta da paciente - Periculum Libertatis Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. O benefício da prisão domiciliar pode ser negado em situações excepcionais, desde que a presença da mãe atraia algum risco aos direitos das crianças ou perigo à convivência em família, como se verifica no caso em análise. Ordem denegada. [...]" Ainda, também do Egrégio Tribunal Bandeirante, a lição consignada na ementa do v. Acórdão condutor do julgamento do Habeas Corpus nº 2206847-39.2019.8.26.0000, Relatora Desembargadora Ivana David, 4ª Câmara de Direito Criminal, d.J. 12/11/19,

uma vez mais, versado o caso sobre tráfico de drogas: "[...] HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR INEXISTÊNCIA DE DIRETO SUBJETIVO DA ACUSADA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS FILHOS DEPENDAM EXCLUSIVAMENTE DOS CUIDADOS DA GENITORA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRESERVADOS PRESENÇA DA ACUSADA PRESCINDÍVEL PARA A CRIAÇÃO OU CUIDADOS DOS MENORES EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE ORDEM DENEGADA.[...]" Enfim, reportando-me à advertência do n. Desembargador Paulo Rossi, mencionada linhas atrás, por ora, a liberdade da investigada, nesse momento de recente desmantelamento de traficância de vulto, pretendida sob o pretexto de proteger a pequena criança, pode surtir o efeito inverso, de colocá-la em sério risco, o que não se admite, mesmo porque, agora nas palavras da n. Desembargadora Ivana David, não há direito subjetivo à prisão domiciliar pelo simples fato de ser mãe, e isso ficou bem claro na observação feita por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes nos autos do HC 162182 ("[...] De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva [...]), mantendo a custódia de Eduarda, a qual, reitero-se, frustrou as regras da prisão domiciliar concedida em feito distinto, sendo apanhada no presente flagrante. Recomende-se-os, portanto, nos presídios em que se encontram recolhidos. Expeçam-se imediatamente guias de recolhimento provisórias. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos Réus no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 127 e 128). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA